会社法

講義レジュメ

第2回「会社の種類及び特色」
会社とは？
会社にはどのような種類があるのか？
また、それらはどのような会社なのか？

担当教員　森江

会社の意義

旧商法においては、会社は営利社団法人とされていた（旧商52.54条　有1①）が、会社法は、「会社は、法人とする。」と、規定するのみである（会3条）。
しかし、会社法においても**会社は営利社団法人**であると解される。

①法人性

法人とは自然人以外のもので、法律上の権利・義務の主体となりうるもの。

②営利性

対外的な営利活動によって利益を獲得し、その利益を構成員に分配することを目的とする。

③社団性

共通の目的を有する複数人の結合体。

会社法上の会社

会社法上の会社には、株式会社と持分会社との2つの類型があり、持分会社には、合名会社・合資会社・合同会社がある（会2条1・575条①）。これら以外の会社は認められない。

株式会社と持分会社の違いは？

会社法には、大きく**株式会社**と**持分会社**の２類型がある。

株式会社と持分会社の違いは、出資者の(① 地位)を、他人に自由に**譲渡**（売却）することができるのかできないのかという違いである。

会社の**出資者**のことを(② 社員)といい、特に**株式会社**では、この（②）のことを(③ 株主)という。

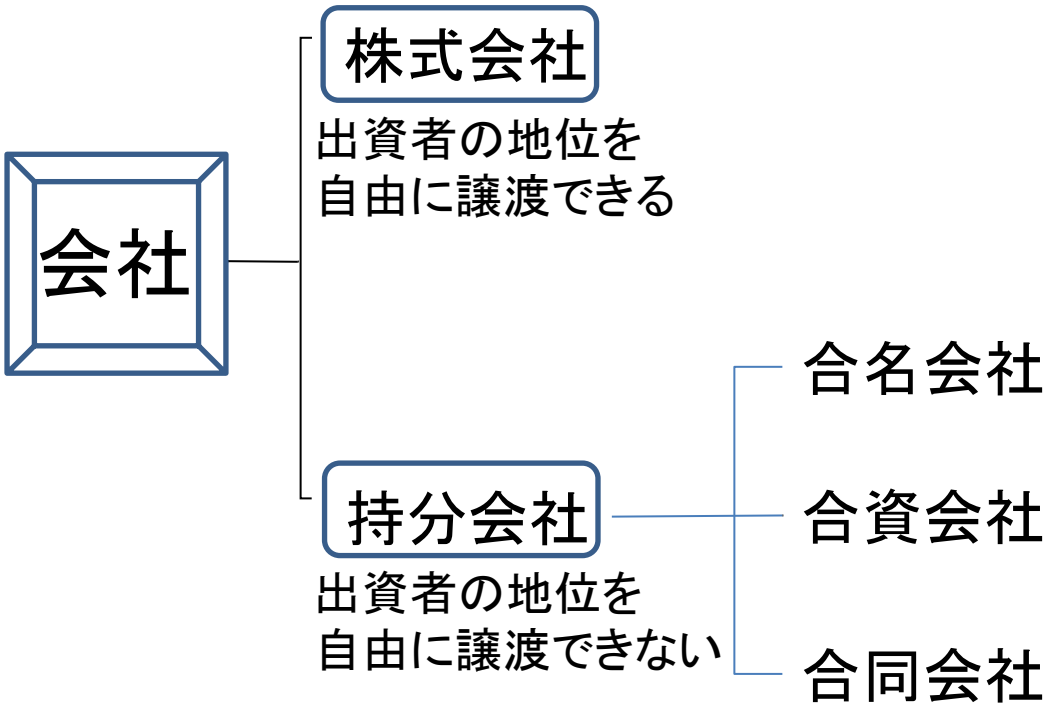
また、株式会社の**株主の地位**のことを(④ 株式)といい、持分会社の**社員の地位**のことを(⑤ 持分)という。

証券市場で、株式が売買されていることからも分かるように、**株式**の本質は、**自由に譲渡できる**という点にある。だからこそ、株式会社は、不特定多数の投資家に株式を購入してもらうことによって、多額の資金を集めることができるのである。

これに対し、**持分**は、**自由に譲渡することができない**。持分会社では、社員が持分を譲渡するには、原則として他の社員全員の承諾が必要である。株式会社とは異なり、持分会社は、個人的信頼関係を基礎とする少数の出資者が、お金を出し合って（あるいは現物出資で）つくる会社だからである。

用語解説「社員」とは？

日常用語では、会社の従業員を「社員」というが、会社法上は会社という社団の構成員（出資者）のことをいい、特に株式会社の社員を株主という。



会社は種類に応じた責任態様により区分される！

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">会社の債権者に対する責任</td></tr>
<tr><td colspan="3">株式会社の社員</td><td>間接責任</td><td rowspan="3">有限責任</td></tr>
<tr><td rowspan="4">持分会社</td><td colspan="2">合同会社の社員</td><td rowspan="4">直接責任</td></tr>
<tr><td rowspan="2">合資会社</td><td>の有限責任社員</td></tr>
<tr><td>の無限責任社員</td><td rowspan="2">無限責任</td></tr>
<tr><td colspan="2">合名会社の社員</td></tr>
</table>

（実質的には、責任態様は株式会社と同様）

株式会社

○ 株式会社の出資者＝構成員（社員）＝株主

○ 株式会社は、（①間接有限責任)を負う社員（株主）のみからなる会社である。
すなわち、株主は、株式についての払込みまたは給付という形で（② 出資義務)を負うだけで、会社債権者に対し何ら責任を負わない(会104条)。

＊株主は会社の債務につき債権者に対し、その出資した金額を限度として責任を負うだけでよいということである。
　たとえば、Aさんが、X株式会社の株式100株を100万円で購入（出資）したところ、5年後X株式会社は、銀行からの借入金10億円を返済することができず、倒産したとする。この場合、X株式会社が倒産しても、Aさんは、X株式会社の借入金を肩代わりする必要はない。ただ、購入（出資）したX株式会社の株式100万円分が無価値になる可能性はある。

合名会社

○ 合名会社は、(① 直接無限責任)を負う社員のみからなる会社である。社員の全員が会社の債権者に対して連帯して無限の責任を負う。

＊合名会社が倒産して借金を支払えなくなれば、合名会社の出資者（社員）は、出資金が戻ってこなくなるばかりでなく、個人財産を投げうってでも、会社の債権者に返済しなければならない。

＊法人も社員になれる。

合資会社

○ 合資会社は、(① 直接無限責任)社員と(② 直接有限責任)社員の両者からなる会社である。
(①)社員は合名会社の社員と同じ責任を負う。
(②)社員は定款記載の出資の額までしか責任を負わないが(会580条②)、未履行の出資額については会社債権者に対して直接責任を負う。

＊(①)社員＝合資会社が倒産して借金を支払えなくなれば、出資金が戻ってこなくなるばかりでなく、個人財産を投げうってでも、会社の債権者に返済しなければならない。
＊(②)社員＝合資会社が倒産して借金を支払えなくなっても、定款に記載される出資金の額までしか責任を負わない。なお、出資額に未履行の分があれば、この分は会社債権者に対して直接責任を負う。

合同会社

○ 合同会社も、会社債権者に対し直接かつ有限の責任を負う構成員（社員）〔**直接有限責任**　会580条②〕のみからなる会社であるが、会社への出資責任をすべて設立の時に果たすことが要求されているから（会578条）、実質的には、その構成員の責任の態様は株式会社と同様である。

＊合同会社の出資者（社員）は会社の債務につき債権者に対し、その出資した金額を限度として責任を負うだけでよいということである。

合同会社とはどういう会社なのか？

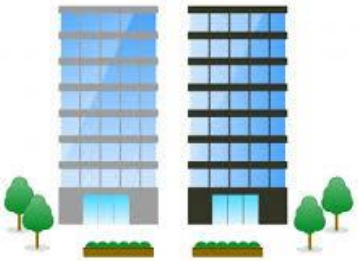
会社の経営については、合名会社や合資会社と同様、出資者間の合意によって、比較的自由に決めることができる。

しかし、合同会社では、他の持分会社と異なり、出資者（社員）の全員が、会社の債権者に対して、有限責任しか負わない。この点は、株式会社と同様である。

このように、合同会社は、株式会社と持分会社のいいとこ取りをしたような会社であるが、会社法は、なぜこのような会社を設けたのであろうか？

合同会社は、米国のLLC（Limited Liability Company)をモデルに創設されたことから、日本版LLCと呼ばれている。

米国のLLCとは、出資者が有限責任を負いながらも、出資者間の規律は比較的自由な法人である。



課題にチャレンジ！

それでは、第2回授業の復習問題にチャレンジしてみましょう！

　UNIPAのコース管理のテストから復習問題に取り組んでください。

※UNIPA利用マニュアル　授業・出席26頁～を参照